

(2023) 3 S.C.R. 871

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

தீர்ப்பு தேதி: பிப்ரவரி 01, 2023

முன்னிலை :

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. ரவீந்திர பட்

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. தீபங்கர் தத்தா

உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண் 5393/2010

செல்வி. கோத்ரேஜ் சாரா லீ லிமிடெட்.

... மேல்முறையீட்டாளர்

-எதிர்-

கலால் மற்றும் வரிவிதிப்பு அலுவலர் -மற்றும்

மதிப்பீட்டு அதிகார முகமை மற்றும் இதர நபர்கள்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்

ஹரியானா மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி சட்டம், 2003 : பிரிவுகள் 33 மற்றும் 34 - சீராய்வு - மேல்முறையீட்டாளரால் தயாரிக்கப்படும் கொசுவிரட்டியின் மீதான வரி விதிப்பு சம்பந்தமாக மதிப்பீட்டு அதிகாரி தவறுதலாக 10% பதிலாக 4% விதித்ததாக கூறி சீராய்வு அதிகாரி தன்னிச்சையாக ஆவணங்களை தருவித்தல் - விளக்கம் கோரி அறிவிப்ப அனுப்பி மேல்முறையீட்டாளருக்கு 4% க்கு பதிலாக 10% வரியாக உயர்த்தி இறுதி உத்தரவை சீராய்வு அதிகாரி பிறப்பித்தது - அதற்கு எதிராக நீதிபேராணை தாக்கல் - உயர்நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டாளர் பிரிவு 33 ன் கீழ் மேல்முறையீட்டு பரிகாரங்களை நாடவில்லை என்று மேல்முறையீட்டாளருக்கு பரிகாரம் வழங்க மறுத்தல் - அதன் செல்லும் தன்மை குறித்து - உத்தரவு ; மேல்முறையீட்டு பரிகாரம் உள்ளது என்பது காரணத்திற்காக மட்டும் சரத்து 226 ன்கீழ் உயர்நீதிமன்றம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை செலுத்துமாறு தரப்பினர் கோரும்போது உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆள்வரையை இல்லாததாக்காகது - மேல்முறையீட்டு பரிகாரம் உள்ளது மட்டுமே

நீதிபேராண்மை மனுவின் செல்லும்தன்மையை பொறுத்து முழுமையான தடையை ஏற்படுத்தாது - தரப்பினர் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தின்கீழான மேல்முறையீட்டு பரிகாரத்தை நாடவேண்டும் என்பது கொள்கை, வசதி, தன்விருப்புரிமை சார்ந்த விதியாகும் அது சட்டம் சார்ந்த விதியல்ல - ஆகவே உயர்நீதிமன்றம் மேற்படி நீதிபேராண்மை மனு தனிவிலக்கு பெறக்கூடிய மனுவா என்பது பற்றி விசாரணை செய்யாமல் மேற்படி மனுதாரருக்கு மேல்முறையீட்டு பரிகாரங்கள் உள்ளது என்ற அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்தது முறையானது அல்ல - மேலும் நீதிபேராண்மை மனுவில் சீராய்வு அதிகாரி தன்னிச்சையாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியது குறித்து எழுப்பப்பட்டுள்ள கேள்வி முற்றிலும் சட்டம் சார்ந்த கேள்வியாகும் - அதனால் உயர்நீதிமன்றம் நீதிபேராண்மை மனுவை தள்ளுபடி செய்து தவறிழைத்துள்ளது - இந்திய அரசியலமைப்பு - சரத்து 226.

பிரிவு 34- சீராய்வு ஆள்வரை - சீராய்வு - மதிப்பீடு அதிகாரியின் உத்தரவை குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளை பொறுத்து திருத்தம் செய்து சீராய்வு அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவுகள் - உத்தரவிடப்பட்டது - எந்த வரி விதிப்பு அதிகாரி பிறப்பித்த எந்தஒரு உத்தரவும் மாநில நலனுக்கு எதிராகவும், சட்டப்படியும், முறைப்படியும் முதல் நோக்கிலேயே பாதிக்கத்தக்கதாக உள்ளது என்று சீராய்வு அதிகாரி திருப்தியுறும் பட்சத்தில்தான் பிரிவு 34 ன்கீழான அதிகாரத்தை பயன்படுத்த முடியும் .

இந்திய அரசியலமைப்பு: சரத்து 226 - நீதிப்பேராணை - "அனுமதித்தல்" மற்றும் "ஏற்கத்தக்கது" - இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு - விவாதிக்கப்பட்டது.

சரத்து 226- நீதிப்பேராணை - போதுமான மற்றும் திறமையான மாற்றுமுறை பரிகாரங்கள் இருக்கும்போது ஏற்கத்தக்கது சம்பந்தமாக - விவாதிக்கப்பட்டது .

நீதித்துறை ஒழுக்கம்: நீதித்துறை ஒழுக்கத்தின் கோட்பாடு - உயர் அதிகாரிகளின் முடிவைக் கடைபிடித்தல் - உயர் அதிகாரிகள் எடுக்கும் முடிவுகளைக் கடைபிடிக்கும் ஒழுக்கம் பேணப்படாவிட்டால், வரி விதிப்பு நிர்வாகத்தில் முற்றிலும் குழப்பம் ஏற்படுவது மட்டுமின்றி தரப்பினர்களுக்கு தேவையற்ற தொந்தரவை கொடுக்கும் - வழக்கின் சங்கதிகளின்படி மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் முன்பு உள்ள

நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர் பிறப்பித்த உத்தரவு எந்த சட்டமுரணோ அல்லது நடைமுறை / ஒழுக்க முறை கேடோ இருந்தது என்பதற்கு எந்த ஆவணங்களும் இல்லை - மதிப்பீட்டு அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவு சட்ட முரணானது என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது நியாயமற்றது மட்டுமல்ல பகுதி நீதி சேர்ந்த அதிகார அமைப்பு தனது தன்னிச்சையான முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும்போது கடைபிடிக்கவேண்டிய கோட்பாடுகளை பற்றி போதிய அறிவின்மையை காட்டுகிறது அதற்குமேல் மேலமை தீர்ப்பாயம் / நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு இருக்கும்போது நீதித்துறை ஒழுக்க கோட்பாட்டையும் பின்பற்றாததை காட்டுகிறது - இது மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் உத்தரவு சட்டமுரண் அல்ல சீராய்வு அதிகாரியின் உத்தரவுதான் வெளிப்படையான சட்டமுரணால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல்முறையீட்டை அனுமதிக்கும்போது நீதிமன்றம் தீர்மானித்து :

தீர்வு: 1.1 உயர்நீதிமன்றம் நீதிப்பேராணையை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? வேண்டாமா? என்பதை தீர்மானம் செய்யும் விருப்புரிமையை பெற்றுள்ளது என்பது வெளிப்படையான உண்மையாகும். (ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட வழக்கின் சங்கதிகளை மனதில் கொள்ளவேண்டும்) மேல்முறையீட்டு பரிகாரங்கள் இருக்கும்போது, உயர்நீதிமன்றம் சரத்து 226-ன்கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி பொதுவாக நீதிப்பேராணைகளை ஏற்பதில்லை, அதுவே நீதிமன்ற முன்தீர்ப்பு முடிவாகவும் மாறியுள்ளது. தரப்பினர் சரத்து 226 ன் கீழான உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆள்வரையை பயன்படுத்தும்போது, மாற்றுபரிகாரமாக மேல்முறையீடு அல்லது சீராய்வு உள்ளது என்ற காரணத்தால் மட்டுமே அவரை துரத்தக்கூடாது, அது உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆள்வரையை நீக்காது மற்றும் நீதிப்பேராணை "ஏற்கத்தக்கதல்ல" என்றும் கூறமுடியாது என்பதை கட்டாயம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். மாற்று பரிகாரம் இருப்பது என்பது நீதிப்பேராணையை - "ஏற்கும் தன்மைக்கு" முழுமையான தடை ஏதும் இல்லை மற்றும் நீதிப்பேராணையை ஏற்பதற்கு தரப்பினர்கள் சட்டப்படி வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுப் பரிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தடை வசதி மற்றும் விருப்புறுதியின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட கொள்கை விதியின்படியான தடை ஆகும். மாறாக சட்டப்படியான தடை இல்லை. நீதிப்பேராணையை "அனுமதித்தல்" மற்றும் "ஏற்றுக்கொள்ளுதல்" என்பதற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் மிகவும்

அடிப்படையானது என்றாலும் கூட அதை இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமானதாகும். இரண்டிற்கும் உள்ள நல்ல மற்றும் உண்மையான வேறுபாட்டை பொருத்து பார்வையிழந்து விடக்கூடாது - "ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது" குறித்த ஆட்சேபனை மேற்படி பிரச்சனையின் வேறிற்கே செல்லக் கூடியது மற்றும் மேற்படி ஆட்சேபனைக்கு ஆதாரம் உள்ளது தெரியவந்தால் மேற்படி மனுவை நீதிமுறையில் தீர்மானமே செய்ய முடியாததாகவிடும். மறுபுறம், "ஏற்றத்தக்க தன்மை" என்பது முழுவதும் உயர்நீதிமன்றத்தின் சாம்ராஞ்ஜியத்திற்கு உட்பட்ட விருப்புரிமைபடி நீதிப்பேராணையை வழங்குவதாகும். ஒரு நீதிப்பேராணை மனுவினை "ஏற்கத்தக்க" தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டு, பல காரணங்களால் அதனை வழங்க மறுக்கலாம் அல்லது கோரிய பரிகாரம் வழங்கினால் அது நீதியின் நலனிற்கு உகந்ததாக இருக்காது என்றபட்சத்தில் வலுவான சட்டக் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தாலும் அதனை அனுமதிக்க மறுக்கலாம். ஆகவே நீதிமன்றம் நீதிப்பேராணை விதிவிலக்கான வழக்கில் வருகிறதா அதனை ஏற்கமுடியுமா என்று விசாரணை செய்யாமல் மாற்றுப்பரிகாரம் பெற முடியும் என்பதின் அடிப்படையில் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது முறைானது அல்ல. (பத்தி 4) (878-4, 879-A-F)

1.2. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் உயர்நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு அதிகாரி தன்னிச்சையான சீராய்வு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியிருக்க முடியாது என்றும், சங்கதிகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீட்டு உத்தரவுகள் சட்டப்படி சரியானது என்றே முடிவெடுக்க வழிவகுத்திருக்கும் என்றும் மற்றும் சீராய்வு அதிகாரி ஆள்வரையே இல்லாமல் ஆள்வரை உள்ளதாக கருதிக்கொண்டு இந்த நீதிப்பேராணையின் மூலம் எதிர்க்கும் இறுதி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளதாக கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இவ்வாறாக மேற்படி குறையுற்ற உத்தரவுகள் முற்றிலும் ஆள்வரை இல்லாமல் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் நீதிப்பேராணை மனுவில் சீராய்வு அதிகாரி தன்னிச்சையான அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் தகுதியைப் பற்றி எழுப்பியுள்ள கேள்வியானது, முற்றிலும் சட்டம் சார்ந்த கேள்வியாக இருக்கையில், நீதிப்பேராணையில் எழுப்பிய வாதம் தகுதியின் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்யத்தக்கதாக இருந்துள்ளது மற்றும் மேல்முறையீட்டாளரின் நீதிப்பேராணையை ஆரம்பநிலையிலேயே தள்ளுபடி

செய்திருக்கக்கூடாது (பத்தி 9) (881-B-D)

1.3. மேற்படி நீதிபேராணையை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்புவதே தற்போதுள்ள தேர்வாக உள்ளது. இருந்தபோதிலும் (ஏறத்தாழ 14 ஆண்டுகாலம்) நீதிப்பேராணையில் உத்தரவு பிறப்பித்தபின் ஏற்பட்ட காலதாமதத்தை கருத்தில் கொண்டு, மீண்டும் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்புவது சிறந்த நீதியின் நலனாக இருக்காது. ஏற்கனவே தீர்ப்புக்கு ஒத்திவைக்கும் முன்பு, மேல்முறையீட்டாளரால் உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பு எழுப்பிய ஆள்வரை பற்றிய வாதங்களை இருதரப்பிலும் கேட்டுவிட்டதால், சீராய்வு அதிகாரியின் ஆள்வரை குறித்து தீர்மானம் செய்ய இதுவே சரியான தருணம் ஆகும் (பத்தி 13) (882-F)

1.4 . சீராய்வு அதிகாரி தனது தன்னிச்சையான அதிகாரத்தை, எந்த ஒரு நடைமுறைகளில் பிறப்பிக்கப்பட்ட எந்த உத்திரவும் மாநில நலனிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளதா என்பதை தான் திருப்தி அடையும் நோக்கிற்காக பயன்படுத்த முடியும். இருந்த போதிலும் முதல் வரம்புரையின்படி மேல்முறையீட்டு முகமையில் தீர்க்கப் பட்டிருக்கும்போது மேற்படி தன்னிச்சையான அதிகாரத்தை பயன்படுத்த தடை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் பிரிவு 34 ன்படி அதிகாரத்தை பயன்படுத்த இன்றியமையாத கூறு என்னவெனில், வரிவிதிப்பு அதிகாரி எந்தவொரு நடவடிக்கையிலும் பிறப்பித்த உத்தரவு முதல் நோக்கிலேயே பாதிக்கத்தக்கது என்றும், அது மாநில நலனிற்கு தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடியது என்றும் சீராய்வு அதிகாரிக்கு மனநிறைவு ஏற்படவேண்டும். இருப்பினும் மேற்படி அதிகாரத்தை அந்த பிரச்சனை மேல்முறையீட்டு முகமையிடம் நிலுவையில் இருந்தாலோ அல்லது முடிக்கப்பட்டிருந்தாலோ பயன்படுத்த முடியாது. தீர்ப்பாயம் என்பது மதிப்பு கூட்டு வரிச் சட்டம்(VAT) பிரிவு 2 (ஆ) வரையறையின்படி முறையான "மேல்முறையீட்டு முகமை" என்பதை மறுக்க முடியாது (பத்தி 27) (888-DF)

1.5. இந்த மேல்முறையீட்டை தீர்மானம் செய்யும்போது, முதலில் இந்நீதிமன்றம் சீராய்வு அதிகாரியின் ஆள்வரையைப் பொறுத்த அனுமானத்தை தீர்ப்பாயத்தின் 21.11.2001ந் தேதியிட்ட உத்தரவு எதிர்க்கப்படாதபடியின் அடிப்படையில் கருத்தில் கொண்டது மற்றும் தீர்ப்பாயமோ அல்லது சீராய்வு அதிகாரியோ பிறப்பித்த

உத்தரவுகளின் தகுதியைப் பற்றி கருத்தில் கொள்ளவில்லை. மதிப்பீட்டு அதிகாரி தன்னுடைய உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ள தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு இறுதிநிலை அடைந்துவிட்டது என்பதைப் பொறுத்து பிரதிவாதிகளின் முகத்தில் முறைப்பது தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பிரச்சனை இறுதி அடைந்திருக்கும் நிலையில் உடனடியாக அந்த முடிவு அரசை கட்டுப்படுத்தும் என்ற காரணத்தால் அந்த முடிவு சீராய்வு அதிகாரியையும் கட்டுப்படுத்தும் என்ற நிலையில், சீராய்வு அதிகாரி மேற்படி உத்தரவு கட்டுப்படுத்தாது என்றோ அதனை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கருதுவதற்கு எந்த காரணத்தையும் கூற முடியாது. இந்த வழக்கில் முதல் வரம்புரை செயல்பாடிற்கு வந்து மற்றும் சீராய்வு அதிகாரி தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்த தடையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. (பத்தி 33) (888-F-H: 890-A)

1.6. சீராய்வு அதிகாரி தனது தன்னிச்சையான அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும்போது, தீர்ப்பாயத்தின் முடிவு இரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது தகுதியான நீதிமன்றத்தால் மேற்படி முடிவு தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் தன்னுடைய முடிவை நியாயப்படுத்தியிருக்கலாம். தீர்ப்பாயம் பொருட்கள்/வரி கட்டுப்பாடுகளை வகைப்படுத்தும் கட்டமைப்பை பொருத்து எடுத்த முடிவு எதுவரை எதிர்க்கப்படவில்லையோ அதுவரை அமலில் இருக்கும் மற்றும் மேற்படி கட்டமைப்பும் அமலில் இருக்கும், மேற்படி குறையுற்ற சீராய்வு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டபோது, சீராய்வு அதிகாரிக்கு மனப்பூர்வமாக அதை பின்பற்றுவதைத் தவிர வேறு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. உயர் அதிகார அமைப்பு எடுக்கும் முடிவுகளை கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கும் நீதியியல் ஒழுக்கம் கடைபிடிக்கப்படாவிட்டால், அது வரி செலுத்துவோருக்கு தேவையற்ற கொடுமையை விளைவிப்பது மட்டுமின்றி வரி சட்ட மேலாண்மைக்கும் கடுமையான பாதிப்பையும் உண்டாக்கும் (பத்தி 34) (890-B-D)

1.7. பிரிவு 34 ன் விதிமுறைப்படி தன்னிச்சையான சீராய்வு அதிகாரத்தை சீராய்வு செய்யக் கோரும் உத்தரவுகள் சட்ட முரண் அல்லது முறையற்ற தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் பயன்படுத்த முடியும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. (பத்தி 36) (890-F-G)

1.8. மேற்படி முடிவு, அதனை பிறப்பித்தவர் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை முறைப்படுத்தும் சட்டம் எதனையும் புரிந்து கொள்ள தவறினாலும் அல்லது தரப்பினர்களை கட்டுப்படுத்தும் அமலில் உள்ள சட்டம் எதற்கும் நடைமுறைப்படுத்த தவறியதால் சட்டமுறையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மேற்படி முடிவை பொறுத்து கேள்வி எழுப்பலாம். அதே சமயம் பிரிவு 34 ன் நோக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு பயன்படுத்தும் போது, எந்த நடைமுறையில் அல்லது அந்த நடைமுறையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு உரிமை குறைபாட்டின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது அத்தியாவசியமான நடைமுறை முறையின்மையாகவும் இருந்திருந்தால் விதிவிலக்காக முடிவெடுக்கலாம். ஒரு பதவியில் முடிவு செய்யும்போது தவறிழைத்ததாக குற்றம் சாட்டும்போது, அவ்வாறு முடிவு செய்த நபர், அந்த வழக்கிற்கு பொறுந்தும் நிலையான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும்போது பின்பற்ற தவறிவிட்டார் என்பதை காட்டவேண்டும். கூடுதலாக ஒழுக்கமுறையின்மையின் அடிப்படையில் ஒரு உத்தரவை குற்றம் சாட்டும்போது, அங்கு அதிகப்படியாக பொருந்தக் கூடிய சட்டக் கருத்துகளையும் மற்றும் உடனிறைந்த கூடுதலான சங்கதிகளையும் தன்னுடைய நடவடிக்கையின்போது காட்டவேண்டும். ஆனால் இந்த வழக்கில் முடிவானது ஆச்சர்யமாக வேறு வழியில் சென்றுள்ளது. முடிவு எடுத்தவரின் நடவடிக்கையில் தவறான நடத்தை இருந்ததாக ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின்பேரில் சீராய்வுக்கு அவசியம் ஏற்பட்டதாக காரணத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார்.(பத்தி 37) (890-G-H: 891 A-B)

1.9. மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் நடைமுறைகளிலோ அல்லது அவர் பிறப்பித்த உத்தரவுகளிலோ எந்தவொரு சட்ட முரணோ அல்லது (நடைமுறை / ஒழுக்கம்) முறையற்ற தன்மையோ இருப்பதை நியாயப்படுத்துவதற்கு எந்தவொரு ஆவணங்களும் காணப்படவில்லை. மதிப்பீட்டு அதிகாரி தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை கடைபிடிக்க கடமைப்பட்டவர் ஆவார் மற்றும் அதை பின்பற்றி உத்தரவிடுவதை தவிர அவருக்கு வேறு வாய்ப்பு இல்லை. மேற்படி தீர்ப்பாயத்தின் முடிவு சீராய்வு முகமையை கூட கட்டுப்படுத்தும். இந்த சூழ்நிலைகளில் மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் உத்தரவுகள் சட்ட முரண் மற்றும் முறையற்ற தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது முத்திரை குத்தியுள்ளது நியாயமற்றது மட்டுமல்லாமல் சீராய்வு அதிகாரி, மேலான தீர்ப்பாணையம்/

நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிரான நிலையை எடுத்து நீதியியல் ஒழுக்க நியதிகளை மீறியது மற்றும் பகுதி நீதியியல் சார்ந்த அதிகார அமைப்பு சீராய்வு அதிகாரத்தை தன்னிச்சையாக பயன்படுத்தும்போது கடைபிடிக்கவேண்டிய நீதியியல் நெறிமுறைகள் பற்றிய புரிந்துணர்வு இல்லாததையே காட்டுகிறது. இங்கு மதிப்பீட்டு அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவில் தவறு இல்லை, ஆனால் சீராய்வு அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவு தான் வெளிப்படையான சட்ட முரணால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

1.10 குறையற்ற இறுதி உத்தரவான வரிவிதிப்பு வருடங்கள் 2003 – 2004 மற்றும் 2004 – 2005 பொறுத்து 02.03.2009-ஆம் தேதியிட்ட உத்தரவுகள் செல்லாதது ஆகும். (பத்தி 39) (891-C-E)

திக்கார் பேப்பர் மில் எதிர் ஒடிசா மாநில மின்சார வாரியம் மற்றும் ஒரு (1975) 2 SCC 436 – பொருந்தாது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.

சோனிக் எலக்ரோசெம் எதிர் எஸ்.டி.ஓ (1998) 6 SCC 397 : [1998] 3 SCR 1102 – வேறுபடுத்தி காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்திய ஒன்றிய அரசு மற்றும் சிலர் – எதிர் – காமாட்சி நிதிநிறுவனம் 1992 SUPP (1) SCC 443 – ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது

திக்கார் பேப்பர் மில் கம்பெனி லிமிட் எதிர் ஒரிசா மாநிலம் (1983) 2 SCC 433 : [1983] 2 SCR 743; உத்தரபிரதேச மாநில அரசு – எதிர் – முகமது நூக் [1958] SCR 595; வேர்ல்பூல் நிறுவனம் – எதிர் – மும்பை வர்த்தக குறியீட்டு பதிவாளர், மும்பை மற்றும் பலர் (1998) 8 SCC 1 : [1998] 2 Suppl. SCR 359; மாநில உதவி வரி ஆணையாளர் – எதிர் – செல்வி வணிக ஸ்டீல் லிமிட் 2021 SCC ஆன்லைன் SC 884; உத்தரபிரதேச மாநில அரசு மற்றும் இதர நபர்கள் – எதிர் – இந்தியன் ஹியூம் பைப் நிறுவனம் (1977) 2 SCC 724 : [1977] 3 SCR 120 ; இந்திய ஒன்றிய அரசு – எதிர் – ஹரியானா மாநிலம் (2000) 10 SCC 482 – பார்வையில் கொள்ளப்பட்டது.

பார்வையிடப்பட்ட முன் தீர்ப்புகள்

(1975) 2 SCC 436	பொருந்தாது என்று முடிவு பாரா எண்.10 செய்யப்பட்டது.	
[1958] SCR 595	பார்வையிடப்பட்டது	பாரா எண்.5
[1998] 2 Suppl.SCR 359	பார்வையிடப்பட்டது	பாரா எண்.6
[1977] 3 SCR 120	பார்வையிடப்பட்டது	பாரா எண்.8
(2000) 10 SCC 482	பார்வையிடப்பட்டது	பாரா எண்.8
[1998] 3 SCR 1102	வேறுபடுத்தப்பட்டது	பாரா எண்.20
[1983] 2 SCR 743	பார்வையிடப்பட்டது	பாரா எண்.11
1992 SUPP (1) SCC 443	ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது	பாரா எண்.22

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு : உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு
எண்.5393/2010.

சண்டிகர், பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்தால் கடந்த 12.10.2009-ஆம் தேதியன்று நீதிப்பேராணை எண்.9191/2009 என்ற எண்ணில் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டாளர் சார்பில் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

மேல் முறையீட்டாளர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் வி.லக்ஷ்மிகுமரன், ராஜீவ் தியாகி, செல்வி அபக்ஷா மேகா, சரண்யா லக்ஷ்மிகுமரன், ரோகித் குப்தா, பிரனவ் முந்தரா , செல்வி பால்குனி குப்தா ஆகியோர்கள் ஆஜரானார்கள்.

எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் ஆலோக் சங்வான், சுமித் சர்மா, அனூரக் குல்ஹரியா, சந்தீப், அபூர்வ் யாதேவ், விப்புல் தாஹியா, இராஜத் சங்வான், சமர் விஜய் சிங், கமல் மோகன் குப்தா ஆகியோர்கள் ஆஜரானார்கள்.

தீர்ப்புரை

இந்த நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை பிறப்பித்தவர்,

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. தீபான்கர் தத்தா:-

சிறப்பு அனுமதியின் பெயரிலான இந்த மேல்முறையீடானது, இந்த மேல்முறையீட்டாளர் அரியானா மதிப்பு கூட்டுவரி சட்டம் 2003 (சுருக்கமான இதற்குப்பின் வாட் சட்டம் என்று அழைக்கப்படும்)-ன் பிரிவு 33-ன்படியான மேல்முறையீட்டு பரிகாரத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மனு எண்.9191/2009 ல் சண்டிகாரில் உள்ள பஞ்சாப் மற்றும் அரியானா உயர்நீதிமன்றம் கடந்த 12.10.2009-ம் தேதியன்று தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

2. இந்த மேல்முறையீட்டில் இரண்டு பிரச்சனைகளை (questions) தீர்மானம் செய்வது அவசியமாக உள்ளது. முதலாவதாக, உயர்நீதிமன்றம் இந்த மேல்முறையீட்டாளர் வாட் சட்டப்பிரிவு-33 ன் கீழான மாற்று பரிகார வகைமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்பதன் அடிப்படையில் நீதிப்பேராணையில் உத்தரவிட முடியாது என்று முடிவு செய்தது நியாயமானதா? மேற்படி முதல் பிரச்சனைக்கு முடிவு எதிர்மறையாக இருக்கும் பட்சத்தில், மேற்படி நீதிப்பேராணை மனுவினை உயர்நீதிமன்றத்திற்கே திருப்பி அனுப்பி, மேற்படி மேல்முறையீட்டாளர் குறையுற்றதாக கருதும் உத்தரவினை தகுதியின் அடிப்படையிலோ அல்லது சரியான முறையிலோ, விசாரிக்கவோ அல்லது மற்றபடியோ தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் என்றோ முடிவு செய்யவேண்டியுள்ளது.

3. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் எதிர்த்து தாக்கல் செய்த உத்தரவை பரிசீலிக்கும்போது, அதில் இந்த மேல்முறையீட்டாளர் குருக்கேத்ரா கலால் மற்றும் வரிகள் துறை உதவி ஆணையர் (இதற்கு பிறகு சுருக்கமாக சீராய்வு முகமை/அதிகாரி என்று அழைக்கப்படும்) தன்னிச்சையாக வாட் சட்டப்பிரிவு 34 ன் கீழ் மீண்டும் தனது

விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டும், அதில் இறுதி உத்தரவை கடந்த 28.02.2007-ம் தேதியன்று பிறப்பித்து, அதன்படி குருக்கேத்ரா கலால் மற்றும் வரிவிதிப்பு அதிகாரி - மற்றும் மதிப்பீட்டு முகமை/ அதிகாரி (இதற்கு பிறகு வரி மதிப்பீட்டு முகமை என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும்) 2003 - 2004 மற்றும் 2004 -2005 ஆம் ஆண்டுகளில் வரி மதிப்பீடு செய்த உத்தரவு சட்ட முரணானது மற்றும் முறையற்ற தன்மையுடையது என்று தீர்மானம் செய்து உத்தரவிட்டும், அதன்படி, வரிவிதிப்பு முகமை கொசுவிரட்டிக்கு (மேல்முறையிட்டாளர் உற்பத்தி செய்யும் பொருள்) 10 % வரி என்பதற்கு பதிலாக, தவறுதலாக 4 % வரியினை விதித்துள்ளார் என்று தீர்மானம் செய்வதற்கு உள்ள ஆள்வரையை எதிர்த்துள்ளார். எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞரின் வாதத்தின் படி வாட் சட்டம் பிரிவு 33-ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட மேல்முறையீட்டு பரிகாரத்தை பயன்படுத்தாமல், இந்த மனு ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று வாதிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த நீதிமன்றத்தில் தீர்மானம் செய்யப்பட்ட வழக்கான (1975) 2 SCC 436 (திதாகர் காகித ஆலை எதிர் ஒடிசா மாநில மின்சார வாரியம் மற்றும் பலர்) என்ற வழக்கினை அடிப்படையாகக்கொண்டு, எங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தின்படி ஒரு உரிமை அல்லது சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோ, அங்கு ஏதேனும் பரிகாரம் கோர வேண்டுமெனில், அந்த சட்டப்படியே கோரியிருக்க வேண்டும் என்ற வாதம் வைக்கப்பட்டு, உயர் நீதிமன்றமும் நீதிப்பேராணையில் கோரியுள்ள பரிகாரத்தை மேல்முறையீட்டு முகமை வழங்கி இருக்காது என்று அனுமானம் செய்ய முடியாது என்று கருத்துரை வழங்கி, மேற்படி சட்டப்படி மேல்முறையிட்டாளர்கள் மேல்முறையீட்டுப் பரிகாரத்தை தேடிக்கொள்ளுமாறு அந்த நீதிப்பேராணை மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

4. மேற்படி, கேள்விக்கு பதில் அளிப்பதற்கு முன்பு இந்திய அரசமைப்புச் சட்ட சரத்து 226 ன் கீழ் நீதிப்பேராணைகள் பிறப்பிக்க வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும்போது, உயர்நீதிமன்றங்கள் மேற்படி நீதிப்பேராணை மனுவை தாக்கல் செய்த தரப்பினர்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்று பரிகார வகைமுறைகளை பயன்படுத்தவில்லை என்றும், அதனால், மேற்படி நீதிப்பேராணை மனுக்களை "நிலைக்கத்தக்கதல்ல" என்று உத்தரவிட்டுள்ளதனை காண முடிகிறது. அதனால் மேற்படி கேள்விகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்பு நீதிப்பேராணை

அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவது குறித்து சில வார்த்தைகளை கூற விரும்புகிறோம். சரத்து 226-ன் கீழ் நீதிப்பேராணைகளை பிறப்பிக்க வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரமானது தனித்துவ தன்மையுடையதாகும். மேற்படி அதிகாரத்தை பயன்படுத்த ஏதேனும் எல்லையிருப்பின், அது அரசியலமப்புச்சட்டத்தில் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். இதுகுறித்து தேவையான குறிப்புகளை சரத்து 329 மற்றும் அதே ஒத்த வார்த்தைகள் உள்ள சரத்துகளில் உள்ள ஆணைகள் ஆகியவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சரத்து 226-ன் வாசகங்களின் படி, நீதிப்பேராணைகளுக்கான அதிகாரங்களை பயன்படுத்தும் போது ஏதேனும் வரம்புகளோ அல்லது தடைகளோ விதிக்கும் நிபந்தனைகள் ஏதும் காணப்படவில்லை. இதே சமயத்தில், எந்த சட்டத்தின்படி பரிகாரம் கோரப்படுகிறதோ அந்த சட்டப்படி வழங்கப்பட்ட மாற்று பரிகாரங்களை கோராமல், நீதிப் பேராணைகளுக்கான அதிகாரங்களை பயன்படுத்தப்படுவது என்பது உண்மையாக இருக்கும் நிலையில், அதே சமயத்தில் நீதிப்பேராணைகளும் தள்ளுபடி செய்யப்படுவது என்பது உயர்ந்து வருகின்ற நிலையில், அவ்வாறு செய்வதை வழக்கமான நடைமுறையாக பயன்படுத்தக்கூடாது. மேலும், இந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தவர் மாற்றுப்பரிகாரங்களை பயன்படுத்தவில்லை என்பது மட்டுமே, நீதிப்பேராணையை தள்ளுபடி செய்யப்போதுமான காரணம் என்று இயந்திரத்தனமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இதில் வெளிப்படையாகத் தெரிந்த உண்மை என்னவெனில், (ஒவ்வொரு வழக்குகளின் சங்கதிகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே என்பதை மனதில் கொள்ளவும்) நீதிப்பேராணை மனுக்களை அனுமதிப்பதா அல்லது வேண்டாமா என்பதற்கு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு தன் விருப்புரிமை உள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சரத்து 226-ன் கீழான அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும்போது, எங்கு மாற்றுப்பரிகாரங்கள் உள்ளதோ அங்கு பொதுவாகவே நீதிப்பேராணை மனுக்களை அனுமதிக்காமல் சுயமாக கட்டுப்பாடுகளை விதித்து, அது சம்மந்தமான நீதித்துறை தீர்ப்புகள் வருவதும் அதிகரித்துள்ளது. அதே சமயம், மேல்முறையீடு அல்லது சீராய்வு பரிகாரத்திற்கான வகைமுறைகள் உள்ளது என்ற ஒரு காரணத்திற்காக மட்டும் தரப்பினர் சரத்து 226-ன் கீழ் உயர்நீதிமன்றம் தனது ஆள்வரையை பயன்படுத்தக்கூடும்போது, அதை மறுக்கக்கூடாது என்பதை கட்டாயம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்றும், அந்த ஒரு காரணம் மட்டுமே உயர்நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள ஆள்வரையை நீக்கிவிட்டதாகவும்,

அதனடிப்படையில் நீதிப்பேராணை மனு "நிலைக்கத்தக்கது அல்ல" என்று தீர்மானம் செய்யக்கூடாது. நீண்ட காலமாக உள்ள தீர்வு முடிவுகளின்படி, இந்த நீதிமன்றம் தற்பொழுது மாற்றுப்பரிகாரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தில் உள்ளது என்பது மட்டுமே நீதிப்பேராணை மனுக்களை ஏற்கும் தன்மைக்கு தடையை ஏற்படுத்தாது என்பது தெளிவாகிறது என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்கிறது மற்றும் மேற்படி விதியான தரப்பினர்கள் எந்த சட்டப்பிரிவு பரிகாரம் கோருகிறார்களோ அந்த சட்டப்படி மாற்றுமுறை பரிகாரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது வசதி மற்றும் விருப்புரிமையின்படியான கொள்கை முடிவாகும். மாறாக, அது சட்டப்படியான விதி அல்ல. நீதிப்பேராணை மனுக்களில் "ஏற்றுக்கொள்ளுதல்" (Entertainability) மற்றும் "நிலைக்கும் தன்மை" (Maintainability) ஆகியவை வேறுவேறான கருத்துக்கள் என்பதும், அதுபற்றி மீண்டும் கூறுவது ஆரம்ப நிலையிலானது என்றாலும் கூட மீண்டும் இங்கு வலியுறுத்தி குறிப்பிடுவது அவசியமாக உள்ளது. மேலும், மேற்படி இரண்டுக்கும் உள்ள நல்ல மற்றும் உண்மையான வேறுபாட்டை பொறுத்து பார்வையை இழந்துவிடக்கூடாது. "நிலைக்கத்தக்கும் தன்மை" குறித்த ஆட்சேபனைகள் ஏற்கத்தக்கது என்று முடிவு செய்யப்பட்டால் நீதிமன்றங்கள் நீதிமுறையில் முடிவு செய்யவேண்டுமா என்பதை கேட்பதற்குக்கூட அதிகாரம் இல்லாமல் போய்விடும். அடுத்ததாக உள்ள "ஏற்கும் தன்மை" என்பது முழுவதும் உயர்நீதிமன்றத்தின் சாம்ராஜ்ஜியத்திற்கு உட்பட்ட விருப்புரிமையின் படியான பரிகாரமாகும். ஒரு நீதிப்பேராணை மனு நிலைக்கும் தன்மை உடையது என்றாலும் கூட அது உயர்நீதிமன்றத்தால் பல காரணங்களால் அல்லது சட்டப்படியான வாதங்களை எடுத்து வைத்திருந்தாலும் கூட அதை மனுதாரருக்கு வழங்க உயர்நீதிமன்றம் மறுக்கலாம். ஒருவேளை, கோரிய பரிகாரம் வழங்கினால், அது பொதுநலனுக்கு எதிரானதாக இருந்திருக்க கூடாது. ஆகவே, உயர்நீதிமன்றம் இந்த வழக்கு விதிவிலக்கான வழக்கா என்பதை விசாரித்து தீர்மானம் செய்யாமல் மனுதாரர் மாற்றுமுறை பரிகாரங்களை பயன்படுத்தவில்லை என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமே நீதிப்பேராணை மனுவை தள்ளுபடி செய்வது முறையானதாக இருக்காது.

5. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் பிறந்த சில காலத்திற்குப்பின் இந்நீதிமன்றத்தின் அரசமைப்பு அமர்வு தன்னுடைய தீர்ப்பான 1958 SCR 595 (*State of Uttarpradesh Vs. Mohd.Nooh.*) என்ற வழக்கில் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளது.

" 10 அடுத்ததாக ஆவணங்களை தருவிப்பதற்கான நீதிப்பேராணை மற்றும் அதுபோல கீழ் நீதிமன்றத்திற்கு ஆணை பிறப்பிக்கும் நீதிப்பேராணைகளை பொறுத்து எந்த விதிகளும் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். அவ்வாறு சமமான மற்றும் தகுதியான பரிகாரங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் தான் மேற்படி நீதிப்பேராணைகள் செல்லும். போதுமான முகாந்திரங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட சட்டத்தில் மேல்முறையீட்டிற்கான உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஆவணங்களை தருவிப்பது பொருத்து உத்தரவிடப்படும் நீதிப்பேராணைகள் நிலைக்கத்தக்கது என்பது நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டது. (இங்கிலாந்து கால்ஸ்பரிஸ் சட்டங்கள், மூன்றாவது பதிப்பு, தொகுதி 11, பக்கம் 130 மற்றும் வழக்குகள் குறிப்பிடப்பட்டவை). பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு மாற்று மற்றும் போதுமான பரிகாரங்கள் உள்ளது என்பதை மேல்நிலை நீதிமன்றங்கள் கருத்தில் கொண்டு மேற்படி நீதிப்பேராணைகளின் பெயரில் நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்வதற்கு தன் விருப்புரிமையை பயன்படுத்தலாமா? என்பதை முடிவு செய்யவேண்டும் மற்றும் சாதாரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் சம்மந்தப்பட்ட சட்டத்தின்படி உள்ள நிவாரணங்களைத் தேடாதவரை மேல்நிலை நீதிமன்றங்கள் கீழ் நீதிமன்றத்தின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் முடிவுகளை இரத்து செய்ய நீதிப்பேராணை பரிகாரங்கள் எதுவும் வழங்காது. ஆனால் மேற்படி, சட்டப்படியான பரிகாரங்களை நீதிப்பேராணை மனுக்களை தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது கொள்கை விதியாகும். அது வசதி மற்றும் தன்விருப்புரிமையின் படியானதாகும். அது சட்ட விதியின் படியானது அல்ல. மேலும், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சம்மந்தப்பட்ட சட்டப்படி போதுமான பரிகாரங்கள் பெற வகைமுறைகள் இருந்தாலும், எண்ணில் அடங்காத நீதிப்பேராணை உத்தரவுகள் வழங்கும் நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது".

6. மேற்படியான நிலையில், இந்த நூற்றாண்டின் முடிவில் இந்த நீதிமன்றம் தன்னுடைய தீர்ப்பான (1998) 8 SCC 1 (*Whirlpool Corporation Vs Registrar of Traded Marks, Mumbai and others*) என்ற வழக்கில் நீதிப்பேராணை வழங்கும் நீதிமன்றங்கள் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு சட்டப்படி மாற்று பரிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் நீதிப்பேராணை மனுக்களை அனுமதிக்க முடியும் என்பதற்கான விதிவிலக்குகளை பற்றி கீழ்க்கண்டவாறு விதிகளை செதுக்கியுள்ளது.

- (i) எங்கு அடிப்படை உரிமைகளை செயல்படுத்த நீதிப்பேராணை மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறதோ.
- (ii) இயற்கை நீதி விதிமுறைகள் எங்கு மீறப்படுகிறதோ.
- (iii) எங்கு உத்தரவு அல்லது செயல்முறைகள் முற்றிலும் ஆள்வரையின்றி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதோ.
- (iv) எங்கு ஒரு சட்டம் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டது என்று எதிர்க்கும் பட்சத்தில் நீதிப்பேராணை மனுக்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

7. மேலும், இந்நீதிமன்ற தீர்ப்பான 2021 SCC ஆன்லைன் SC 884 (உதவி வரிகள் துறை ஆணையர் எதிர் கமர்சியல் ஸ்டீல் லிமிடெட்) என்ற வழக்கில் பத்தி 13-ல் இதே கருத்துக்களை வலியுறுத்தி உள்ளது.

8. இது தவிர இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பான (1977) 2 SCC 724 (உத்தரபிரதேச மாநில அரசு மற்றும் பலர் எதிர் இந்தியன் ஹியூம் பைப் அன்கோ லிமிடெட்) மற்றும் (2000) 10 SCC 482 (மத்திய அரசு எதிர் ஹரியானா மாநில அரசு) என்ற முன்தீர்ப்புகளை இங்கு குறிப்பிடுவது பயனுடையது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். மேற்படி தீர்ப்புகளில் முதல் தீர்ப்பை பரிசீலிக்கும்போது அதில் சில பொருட்கள் வணிக வரிச்சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்போது, அதில் முற்றிலும் சட்டம் சார்ந்த கேள்வி எழுப்பி இருக்கும்போதும், சங்கதி சார்ந்து விசாரணை செய்வது அவசியமற்றதாக இருக்கும் போதும், உயர்நீதிமன்றம் மாற்று வழி பரிகாரங்களை நாடவில்லை என்றாலும் கூட தன் விருப்புரிமையின் பேரில் மாறாக, மேற்படி விருப்புரிமையை பயன்படுத்துவது நியாயமற்றது அல்லது விபரீதமானது என்று கருதாத பட்சத்தில், நீதிப்பேராணை

மனுக்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், அதனைப்பொறுத்து இந்நீதிமன்றம் தலையிடமுடியாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. மேற்படி இரண்டாவதாக கூறப்பட்ட முன்தீர்ப்பில், மேல்முறையீட்டாளர் எழுப்பிய பிரச்சனைகளை உயர்நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டாளரை அதிகார வரிசைமுறைப்படி சட்டப்படியான மேல்முறையீட்டிற்குத் தள்ளாமல் உயர்நீதிமன்றம் சட்டப்படி தேவையான தீர்மானத்தை பழமையான முறையின்படி செய்யவேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி இரண்டு தீர்ப்புகளில் எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால், எங்கு முரண்பாடுகள் முற்றிலும் சட்டம் சார்ந்ததாக இருந்து மற்றும் சங்கதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் இல்லாத பட்சத்தில், உயர்நீதிமன்றம் மாற்று முறை பரிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தில் உள்ளது என்பதற்காக தள்ளுபடி செய்யாமல், அந்த நீதிப்பேராணைகளை நீதிமுறையில் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

9. இப்பொழுது இந்த மேல்முறையீட்டின் சங்கதிக்குள் திரும்ப செல்லும்போது, இந்த மேல்முறையீட்டாளர் உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பு சீராய்வு முகமை தன்னிச்சையாக சீராய்வு அதிகாரத்தை பயன்படுத்த முடியாது என்றும், மற்றும் மேற்படி சங்கதி மற்றும் சூல்நிலைகளின்படி மதிப்பீட்டு உத்தரவுகள் சரியானது என்றும், இறுதி உத்தரவை சீராய்வு முகமை ஆள்வரை இல்லாமலேயே ஆள்வரை உள்ளது போல் அனுமானித்து பிறப்பித்ததாகவும் உயர்நீதிமன்றத்தில் கூறியுள்ளதை அறியமுடிகிறது. அதன்படி, பிரச்சனைக்குரிய உத்தரவுகள் ஆள்வரையின்றி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று வாதிடப்பட்டுள்ளது. சீராய்வு முகமைக்கு தன்னிச்சையாக சீராய்வு செய்யும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் தகுதியை பொறுத்து மேல்முறையீட்டாளர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது முற்றிலும் சட்டம் சார்ந்த பிரச்சனையாகும். மேற்படி நீதிப்பேராணையில் எழுப்பியுள்ள சங்கதிகளை தகுதியின் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்ய தகுதியானவையாகும் மற்றும் மேல்முறையீட்டாளரின் நீதிப்பேராணை மனுவை ஆரம்ப நோக்கிலேயே தள்ளுபடி செய்திருக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் தீர்மானமாக கருதுகிறோம்.

10. உயர்நீதிமன்றம் தனது உத்தரவுக்கு ஆதரவாக திகார்த் காகித ஆலை (மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வழக்கு) வழக்கை தவறான இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக நாங்கள் கருதுகிறோம். அந்த வழக்கில் எதிர்மனுதாரர் மின்சார வாரியம் மேல்முறையீட்டாளர்

நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்த நிபந்தனைப்படி கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தத்தில் உட்கூறு 23 ல் சமரசம் பற்றிய வகைமுறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மேல்முறையீட்டாளர் சமரசம் பொறுத்த பரிகாரத்தை பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, நீதிப்பேராணை ஆள்வரையை பயன்படுத்தி உள்ளார். இந்த நீதிமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட அந்த வழக்கின் பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் மேல்முறையீட்டாளர் நிறுவனம் ஒப்பந்த சரத்து 23-யை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டுவிட்டு மேற்படி ஒப்பந்தப்படி சமரசப் பரிகாரங்களை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்கு எந்த ஒரு காரணங்களும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளது மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் சரத்து 226-ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட தன்விருப்புரிமை ஆள்வரையை பயன்படுத்தி பிரச்சனைகளை தீர்மானம் செய்வதற்கு பதிலாக, மேற்படி பிரச்சனை உண்மையிலேயே சமரசம் ஒப்பந்தம் சம்பந்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்துள்ளது. மேற்படி, முன்தீர்ப்பு இந்த மேல்முறையீட்டாளரால் உயர்நீதிமன்றத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட பிரச்சனைக்கு எந்த வகையிலும் தொடர்புடையதாக இருந்திருக்க முடியாது. குறிப்பாக இந்த பிரச்சனையில் அவர்களுக்குள்ளாக எந்த சமரச ஒப்பந்தமும் இல்லை.

11. மேற்படி வழக்கின் தன்மை மற்றும் எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட ஆட்சேபனைகள் என்று உயர்நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களை பரிசீலிக்கும் போது, உயர்நீதிமன்றம் அதே தரப்பினர்களால் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டு வேறுபட்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட 1983 2 SCC 433 (திகாப்பூர் காகித ஆலை கம்பெனி லிட் எதிர் ஒரிசா மாநில அரசு) என்ற வழக்கிற்குப் பதிலாக, திகார்த் காகித ஆலை (மேலே குறிப்பிட்டுள்ள) வழக்கை தவறுதலாக குறிப்பிட்டுள்ளது என்பதற்கு நம்பத்தகுந்த காரணங்கள் உள்ளது. குறிப்பாக, திகாப்பூர் காகித ஆலை கம்பெனி லிட் (மேலே கூறிய வழக்கு) வாக்கில் வணிகவரி அதிகாரியின் உத்தரவினை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த நீதிப்பேராணை மனுவினை தள்ளுபடி செய்ததை இந்நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தும்போது, மேற்படி வணிகவரி அதிகாரியின் நடைமுறைகளை முறைப்படுத்துவது மட்டுமே எதிர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் மேற்படி அதிகாரிக்கு வரிவதிப்பு செய்ய ஆள்வரை இல்லை என்று வாதம் செய்யவில்லை, முகமது நுக் (மேலே கூறிய வழக்கு) வழக்கில்

தெளிவாக வேறுபடுத்திக் காட்டி, அந்த வழக்கில் முற்றிலும் ஆள்வரை இல்லை என்று உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நீதிமன்றமும், ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் வகைமுறைகளின்படி, மனுதாரருக்கு எதிரான சட்டமுரணான செயலுக்கு போதுமான அளவில் நிவாரணம் பெற அந்தச் சட்டத்திலேயே உரிய உயர் அதிகார அமைப்பு இருந்தால், மேற்படி அதிகாரி செய்த மதிப்பீட்டை எதிர்க்காத பட்சத்தில், அந்த சட்டப்படியே நிவாரணம் பெற முறையாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலே கூறியபடி, இந்த வழக்கில் சீராய்வு முகமையின் ஆள்வரையையே எதிர்த்து இருக்கும்போது, மேற்படி எதிர்ப்பை பொறுத்து தகுதியின் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்யாமல், உயர்நீதிமன்றம் தனது நிலைப்பாட்டிற்கு ஆதரவாக திகாப்பூர் காகித ஆலை கம்பெனி லிட் (மேலே கூறிய வழக்கு) முன்தீர்ப்பை குறிப்பிட்டிருந்தாலும் கூட மேற்படி உத்தரவு நிலைக்கத்தக்கது அல்ல.

12. நீதிப்பேராணை மனுவினை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு பகிரங்கமான சட்டம் சார்ந்த தவறு, அதனடிப்படையில் மேற்படி உத்தரவு நிலைக்கத்தக்கது அல்ல. ஆகவே மேற்படி உத்தரவு இரத்து செய்யப்படுகிறது.

13. இரண்டாவது பிரச்சனைக்கு செல்லும்போது, எங்கள் முன் உள்ள தேர்வானது திருப்பி அனுப்ப உத்தரவிடுவதுதான். இருந்தபோதிலும், சுமார் 14 வருடங்கள் காலதாமதத்தை கருத்தில் கொண்டு மீண்டும் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்புவது நீதியின் நலனிற்கு உகந்ததாக இருக்காது என்று நாங்கள் உணர்கிறோம். இந்த மேல்முறையீட்டில் தீர்ப்பிற்கு ஒத்தி வைப்பதற்கு முன்பு நாங்கள் உயர்நீதிமன்றம் முன்பு மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் ஆள்வரை குறித்து வைத்த வாதத்தை பொறுத்து இருதரப்பினர்களிடமும் வாதங்களை கேட்டோம். மேல்முறையீட்டு முகமையின் ஆள்வரை குறித்து விதிகளை வகுக்க இதுவே சரியான தருணம் ஆகும்.

14. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்புகளை பலதரப்பட்ட வடிவங்களில் முறையே கொசுசுருள், கொசுமேட், கொசுவிரட்டி, கொசுவிரட்டி தெளிப்பான், கொசு தூண்டில், சாக்பீஸ் வடிவிலும், குட்டைநட் மற்றும் ஹிட் என்ற பிரபலமான வணிகபெயரில் தயாரிப்பு, விநியோகம் மற்றும் விற்பனை செய்யும்

தொழிலை நடத்தி அதன் விற்பனை அலுவலகத்தை குருவேத்திராவில் நடத்தி வாட்(VAT) சட்டத்தின்படி வரி செலுத்துபவராக இருந்து வருகிறார்.

15. வாட் சட்டப்பிரிவு 7-ன் நிபந்தனைகளின்படி வரி விதிக்கப்படும் பொருட்கள் அட்டவணை எ, பி, சி-ன்கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சி - அட்டவணையில் (ஆரம்பத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டப்படி) பூச்சிக் கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள் மற்றும் நுண்பூச்சிக்கொல்லிகள் ஒன்றாவது வரிசையில் உள்ளது என்பதும், அதற்கு 4% வரி விதிக்கத்தக்கது என்பதையும் காண முடிகிறது.

16. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் 2003-2004 மற்றும் 2004-2005 ஆகிய வரிவிதிப்பு வருடங்களில் இதர நுகர்வோர் பொருட்களைத் தவிர்த்து பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் களை கொல்லிகளை உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை செயததன்மூலம் வந்த மொத்த வருவாயை குறிப்பிட்டு படிவம் தாக்கல் செய்துள்ளார். மேற்படி இரண்டு படிவங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் 30.06.2005-ஆம் தேதி அட்டவணை சி, வரிசை எண்.67-ல் கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தத்தை கருத்தில் கொண்டு வரி மதிப்பீட்டு அதிகாரி, ஏன் வரியை 4% க்கு பதிலாக 10% ஆக விதிக்க கூடாது என்று அறிவிப்புகளை அனுப்பியுள்ளார். மேல்முறையீட்டுத் தரப்பு வாதங்களை கேட்ட பிறகு, 28.02.2007 மற்றும் 28.03.2008 தேதிகளில் மேற்படி பொருட்களை வகைப்படுத்தியது மற்றும் மேல்முறையீட்டாளர் தனது படிவத்தில் குறிப்பிட்ட வரி விகிதமான 4% ஏற்றுக்கொண்டு வரிவிதிப்பு வருடம் 2003-2004 மற்றும் 2004-2005 ஐ பொறுத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

17. பின்னிட்டு சீராய்வு அதிகாரி 2003-2004 மற்றும் 2004-2005 வரிவிதிப்பு வருடங்களில் மனுதாரர் உற்பத்தி செய்த வீட்டு உபயோக பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பான கொசுவிரட்டிக்கு அதிகப்படியான வரிவிகிதமான 10% க்கு பதிலாக 4% விதிப்பட்ட மதிப்பீட்டை சீராய்வு செய்ய மேல்முறையீட்டாளரிடம் மதிப்பீடு சம்மந்தமாக ஆவணங்களை கோரியுள்ளார். முதலில் 2003-2004, 2004-2005 வருடத்திற்கு வரிவிதிப்பை சீராய்வு செய்ய விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதிலுள்ள விவரங்களையே 12.03.2009 ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவிலும் காணப்படுகிறது.

18. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் பல சட்டம் சார்ந்த கேள்விகளை குறிப்பாக சில அறிவிப்பாணைகளின் செல்லும் தன்மை குறித்து உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிப்பேராணை மனுவில் எழுப்பியுள்ளார். இதுதவிர கொசுவிரட்டி என்பது பூச்சிக்கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள், நுண்கொல்லிகள் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை பொருத்து மட்டும் கேள்வி கேட்காமல் வகைப்படுத்தல்/வரிவிகிதத்தைப் பொறுத்து அட்டவணையில் செய்த திருத்தம் ஏற்கனவே வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்ட வருடங்களுக்கும் பொருந்துமா? என்ற பிரச்சனையை முன் வைத்துள்ளார். இருந்தபோதிலும், எங்கள் முன்பு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கேள்வியான சீராய்வு அதிகாரி 02.03.2009-ஆம் தேதியில் மதிப்பீட்டு அதிகாரி 28.02.2007 மற்றும் 28.03.2008-ஆம் தேதியில் மதிப்பீட்டு வருடங்கள் 2003-2004 மற்றும் 2004-2005 வருடங்களில் மதிப்பீடு செய்ததை திருத்தம் செய்து பிறப்பித்த உத்தரவு சட்டத்தின்படி அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஆள்வரையை பயன்படுத்தி பிறப்பிக்கப்பட்டதா? என்ற வாதத்தை வைத்தார்.

19. இந்த நிலையில், எளிதில் புரிந்து கொள்ள வசதியாக, வரிவிதிப்பு வருடம் 2004 - 2005-யை பொறுத்து பிறப்பிக்கப்பட்ட சீராய்வு உத்தரவின் முக்கியமான பகுதிகளை இங்கு கீழே குறிப்பிடுவது வசதியாக இருக்கும்.

" நான் xxxx கலால் மற்றும் வரிகள் துணை ஆணையர்- மற்றும் சீராய்வு அதிகாரி குருஷேத்ரா, கோத்ரேஜ் சாரால் லிட், பிப்லிடின் xxxx என்பவரிடமிருந்து வரிவிதிப்பு வருடம் 2004-2005 க்கான மதிப்பீட்டு ஆவணங்கள் தருவிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீxxxx இடிஒ மற்றும் மதிப்பீட்டு அதிகாரி குருஷேத்ரா 28.03.2008 ஆம் தேதி மதிப்பீட்டு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். மேற்படி மதிப்பீட்டு ஆவணங்களை பரிசீலிக்கும்போது முதல்நிலை நோக்கிலேயே மேற்படி மதிப்பீட்டு உத்தரவு சட்ட முரணாகவும் மற்றும் முறையற்றதாகவும் இருந்ததாகக் கருதினேன்.

இந்த மதிப்பீட்டு அதிகாரி கொசுவிரட்டிக்கு 10%க்கு பதிலாக 4% வரிவிதிப்பு செய்து தவறு இழைத்துள்ளார்.

அதன் அடிப்படையில் விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு 02.03.2009ஆம் தேதி அனுப்பப்பட்டது. ஸ்ரீ அஜய்கோயல் என்ற வழக்கறிஞர் நிறுவனத்தின் சார்பாக 02.03.2009ஆம் தேதி அன்று ஆஜராகி மார்ச் 2009-ஆம் மாதம் கணக்குள் முடித்து கொண்டிருப்பதால் வியாபாரிகளிடமிருந்து இந்த வழக்குக்கு தேவையான விவரங்களை பெற முடியவில்லை என்று கூறி வேறு தேதிக்கு ஒத்திவைக்குமாறு மனுதாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கில் வியாபாரிகள் எந்த கணக்குப் புத்தகங்களும் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேலும் எந்த ஆவணங்களும் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த வழக்கில் சட்டம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டுள்ளதால், மேற்படி மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. மாண்புமிகு இந்திய உச்சநீதிமன்றம் சோனிக் எலக்ட்ரோசெம் மற்றும் இதர நபர்கள் எதிர் எஸ்டிஓ மற்றும் பலர் (1998) 12 PHT215 (SC) என்ற வழக்கில் ஜெட் கொசுவிரட்டி என்பது பூச்சிக்கொல்லி அல்ல என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஆகவே, மேற்படி பொருட்கள் பொது சரக்குகள் என்பதால், அதற்கு பொது சரக்கு என்பதனடிப்படையில் வரி விதிக்கப்படும். ஆகவே, விற்பனையாளருக்கு ஏன் பொது வரிவிகிதப்படி வரி விதிக்கக்கூடாது என்று விளக்கம் கோரப்பட்டது. நிறுவனத்தின் சார்பாக முன்னிலையான வழக்கறிஞர் அது பற்றிய எந்த வாதமும் முன்வைக்கவில்லை. M/s.சோனிக் எலக்ட்ரோசெம் மற்றும் இதர நபர்கள் எதிர் STO மற்றும் பலர் (1998) 12- PHT- 215(SC) என்ற வழக்கில் பிறப்பித்த முன் தீர்ப்பின்படி கொசுவிரட்டி என்பது அட்டவணைப் படுத்தாத சரக்கு என்பதும், அதற்கு வரி பொது விகிதப்படி விதிக்க வேண்டும் என்பதும் எவ்வித வாதமும் இன்றி தெளிவாகிறது. மேற்படி குழப்பம் 01.07.2005-ஆம் தேதியிட்ட அறிவிப்பாணையின்படி வரிசை எண்.67 ன்படி செய்யப்பட்ட திருத்தம் மூலம் சரிசெய்யப்பட்டது.

மேற்படி சங்கதிகளின்படி, மதிப்பீடு அதிகாரி மதிப்பீடு செய்யும் போது கொசுவிரட்டிக்கு 4% என்று மதிப்பீடு செய்து தவறிழைத்துள்ளார் என்பது தெளிவாகிறது. ஆகவே, 28.03.2008ம் தேதியிட்ட மதிப்பீட்டு உத்தரவு மேற்படி சட்டப்பிரிவு 34 ன் கீழ் கீழ்க்கண்டாவறு திருத்தம் செய்யப்படுகிறது.

TTO @ 10%

Rs. 52,88,9282/-

Rs.52,88,928/-

(கொசு விரட்டி)

வரி ஏற்கனவே மதிப்பிட்டு

அதிகாரியால் விதிக்கப்பட்டது.

Rs. 21,15,571/-

மீதி Rs. 31,73,357/-

விற்பனையாளருக்கு Rs.31,73,357/- க்கான கேட்டு அறிவிக்கையை இந்த உத்தரவுடன் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும்".

20. மதிப்பீட்டு அதிகாரி வாட் சட்டப் பிரிவு 15 ன் படி 28.03.2008 ம் தேதி மதிப்பீட்டு வருடம் 2004 - 2005 ஐ மதிப்பீடு செய்து பிறப்பித்த உத்தரவினை சீராய்வு அதிகாரி இந்நீதிமன்ற தீர்முடிவான (1998) 6 SCC 397 (சோனிக் எலக்ட்ரோசெம் எதிர் STO) என்பதனை கருத்தில் கொண்டு திருத்தம் செய்துள்ளார். அந்த வழக்கின் மேல்முறையீட்டாளர் "ஜெட் மேட்" என்ற கொசுவிரட்டியை விற்றுள்ளார். அது 10% வரிவிதிப்பிற்கு உட்பட்டது என்று இந்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேற்படி, தீர்ப்பு முடிவினை கவனத்தில் கொள்ளும்போது, அந்த மேல்முறையீட்டாளருக்கு "கோத்தரேஜ் மேட்" என்ற விற்பனை செய்வதற்கு ஏன் 10% வரி விதிக்கக்கூடாது என்பது விளக்கத்தை தெரிவிக்குமாறு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், எதிர்வினையாக மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் வாட் சட்டப்பிரிவு 57 ன் படி அமைக்கப்பட்ட ஹரியானா வரி தீர்ப்பாயத்தில் (இனிமேல் சுருக்கமாக தீர்ப்பாயம் என்றழைக்கப்படும்), தன்னுடைய 22.03.2000 ம் தேதியிட்ட தீர்ப்பாய முந்தைய உத்தரவை மறுஆய்வு செய்யுமாறு துறைதரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு 21.11.2001-ஆம் தேதியில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்று வாதிடப்பட்டது. மதிப்பீட்டு அதிகாரி மேற்படி தீர்ப்பாயத்தால் 22.03.2000 ம் தேதியிட்ட உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவில் 28.03.2008 ம் தேதியிட்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில் தொடர்புடைய பகுதியை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவை கீழ்க்கண்டவாறு :

"மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் M/s.சோனிக் எலக்ட்ரோ ஜெம் மற்றும் இதர நபர்கள் வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை இந்த வழக்கிற்கும் பொருந்துமா? என்று குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை பொறுத்து மட்டும் குறிப்பிட்டுள்ளது. மேற்படி உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரை மேற்படி வழக்கின் சங்கதிகளில் இருந்து தெளிவாக வேறுபட்டு உள்ளது. அதாவது மேற்படி தீர்ப்புரை கொசுவிரட்டி பற்றிய குறிப்பு வரிசை எண்.129 ல் பதிவிட்டுள்ளது பற்றிய சிறப்பு நேர்வுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் இந்நீதிமன்றம் வரிசை எண். 129 ன்வரையறைக்குள் வரும் என்று தீர்ப்புரை பிறப்பித்துள்ளது. அதே சமயம் ஹரியானா பொது விற்பனைசட்டப்படி கொசு விரட்டி என்பது பூச்சிக்கொல்லிகள் என்ற வரையறைக்குள் வருகிறதா? அல்லது இல்லையா?. என்பது பற்றி எவ்வித தொடர்புடைய பதிவுகளும் காணப்படவில்லை. இது சம்பந்தமாக மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் Transelektra வீட்டு உயோகப் பொருட்கள் பி.லிட் மற்றும் இதர நபர்கள் எதிர் போரூர் வணிகவரி மதிப்பீட்டு வட்டம், சென்னை மற்றும் இதர நபர்கள் என்ற வழக்கில் கொசு விரட்டியில் 4% "அல்த்ரைன்" உள்ளது என்றும், அதனால் அது பூச்சிக்கொல்லி என்று குறிப்பிட்டுள்ளதை தீர்ப்பாயம் கருத்தில் கொண்டும், M/s.பல்சாரா சுகாதார உற்பத்தி நிறுவனம், குண்ட்லி (சோனிபேட்) எதிர் ஹரியானா மாநில அரசு, என்ற வழக்கில் கொசு விரட்டி என்பது பூச்சிக்கொல்லி என்று தீர்மானம் செய்யப்பட்டுள்ளதை கருத்திற்கொண்டு சலுகை அடிப்படையிலான வரி விதிக்கப்படவேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பாணையம் முடிவு செய்த உத்தரவில் நான் எந்த குறையும் காணமுடியவில்லை. ஜெட் மேட்டில் "அல்த்ரைன்" என்ற பூச்சிக்கொல்லி என்பது காணப்படவில்லை என்று எந்த வாதமும் செய்யப்படவில்லை. ஆகவே, மேற்படி சூழ்நிலைகளில் மேற்படி மறுசீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. "

மேற்படி தீர்ப்பாணையத்தின் முடிவு மதிப்பீடு செய்யும் அதிகாரியை கட்டுப்படுத்தும் என்பதால் அவர் 4% -க்கு பதிலாக 10% வரிவிதிப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற முடிவைப் பொறுத்து அனுப்பப்பட்ட அறிவிப்பை திரும்பப் பெறவேண்டும் என்ற

தீர்மானத்தை தவிர வேறு வழியில்லை என்று முடிவு செய்து அதன்படி செயல்பட்டுள்ளார்.

21. இந்த மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் முன்னிலையாகியுள்ள வழக்கறிஞர்கள் திரு.லஷ்மிகுமரன் தன்னுடைய வாதுரையில், மேற்படி தீர்ப்பாணையத்தின் உத்தரவை கருத்திற்கொண்டு வரிவிதிப்பு அதிகாரி 28.03.2008-ஆம் தேதி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார். அதில் சோனி எலக்ட்ரோசெம் (மேற்சொன்ன வழக்கு) வழக்கின் முடிவிலிருந்து வேறுபடுத்தக்கூடியது என்றும், மற்றும் அந்த முடிவு இறுதியாக முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், சீராய்வு அதிகாரி கொசுவிரட்டி என்பது அட்டவணைப் படுத்தப்படாத சரக்கு என்றும், அது பொது விகிதப்படி வரிவிதிக்கப்படவேண்டும் என்று வாட் சட்டப்பிரிவு 34-ன்படி இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்க ஆள்வரை பெற்றிருக்க முடியாது என்றும் வாதிட்டார். அவரின் வாதப்படி மதிப்பீட்டு அதிகாரி இந்த வழக்கில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து தீர்ப்பாயம் குறிப்பிட்டுள்ளதையே கருத்தில் கொண்டுள்ளதால் சீராய்வு அதிகாரியும் மேற்படி தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட்டவர் என்றும், அவர் தீர்ப்பாயம் குறிப்பிட்ட ஒரு கருத்திற்கு எதிரான நிலையை எடுக்க உரிமை உடையவர் அல்ல என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

22. திரு. லஷ்மிகுமரன் அவர்கள் இந்த நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்முடிவான 1992 SUPP (1) SCC 443 (மத்திய அரசு மற்றும் இதர நபர்கள் எதிர் கமலாக்கி நிதிநிறுவனம் லிட்) தீர்முடிவை தனது வாதத்திற்கு ஆதரவாக தாக்கல் செய்து எங்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். அதன்படி பகுதி நீதித்துறை சார்ந்த பிரச்சனைகளை முடிவு செய்யும் போது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மேல்முறையீட்டு அதிகாரிகளின் முடிவுகளை நீதித்துறை ஒழுக்க நியதிகளின்படி கீழ்நிலையில் உள்ள அதிகாரிகள் மேல்முறையீட்டு அதிகாரிகளின் முடிவுகளை எவ்வித தடையும் இன்றி பின்பற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

23. அதன்படி திரு.லஷ்மி குமரன் மறு ஆய்வு உத்தரவை தள்ளுபடி செய்து மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் உத்தரவை உறுதிபடுத்த வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

24. அதற்கு எதிராக எதிர் மனுதாரர் தரப்பில் முன்னிலையாகிய திரு.அலோக்சங்வான் தன்னுடைய வாதுரையில் சீராய்வு அதிகாரி வாட் சட்டப்பிரிவு 34-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள தன்னிச்சையான ஆள்வரையை மீறவில்லை என்று வாதிட்டார். மேலும் அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அட்டவணை சி- யில் திருத்தம் கொண்டு வந்து அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டதையும் மற்றும் எலக்ட்ரோசம் (மேலே குறிப்பிட்ட வழக்கு) வழக்கின் முடிவையும் மேற்கோள் காட்டி சீராய்வு அதிகாரி எவ்வாறு மேல்முறையீட்டாளர் தயாரித்த கொசுவிரட்டிக்கு சோனிக் எலக்ட்ரோசம் 10% வரிவிதிக்கத்தக்கது மற்றும் மதிப்பீட்டு அதிகாரி மதிப்பீடு செய்தபடி 4% அல்ல என்றும், சரியாக தீர்மானம் செய்துள்ளார் என்றும் எடுத்துரைத்தார். மேலும் அவர் சீராய்வு அதிகாரியின் உத்தரவில் தலையீடு செய்ய எவ்வித காரணங்களும் இல்லை என்றும், அதனால் மேற்படி மேல்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்யவேண்டும் என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

25. மேற்படி கேட்கையின்படி, சீராய்வு அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவு தகுதியின் அடிப்படையில் நிலைக்கத்தக்கதா? என்பதை திரு.சங்வான் வலியுறுத்தியபடி சீராய்வு அதிகாரி, மேல்முறையீட்டாளருக்கு 4% க்குப் பதிலாக 10% வரிவிதித்து உத்தரவிட விளக்கம் கூறி அறிவிப்பு அனுப்ப அதிகாரம், தகுதி மற்றும் ஆள்வரை பெற்றிருந்தாரா? என்பதை தீர்மானிக்காமல் முடிவு செய்ய இயலாது.

26. வாட் சட்டப்பிரிவு 34-ன்படி சீராய்வு அதிகாரி தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்த உரிமை பெற்றவராக இருக்கின்ற நிலையில், முதலில் 02.03.2009-ஆம் தேதியன்று மேற்படி குறையுற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், அது திருத்தப்பட்ட சட்டப்பிரிவு அமலுக்கு வந்த 20.03.2009-ஆம் தேதிக்கு முன்பு சட்டப்பிரிவு 34-ன் வாசகங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

"பிரிவு 34 சீராய்வு (1) ஆணையர் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் எந்த வரிவிதிப்பு அதிகாரியின் முன்பு நிலுவையையில் உள்ளது அல்லது வரிவிதிப்பு அதிகாரியால் முடிவுபெற்றதுமான வழக்கின் ஆவணங்களை மேற்படி நடைமுறைகள் மற்றும் எந்தவொரு உத்தரவின் சட்டப்படியான செலுந்தன்மை அல்லது ஒழுக்கத்தின் தன்மை அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு உத்தரவும் அரசின் நலனிற்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்துமா? என்பதை பற்றி தீர்மானம் செய்ய தருவிக்கலாம். சம்மந்தப்பட்ட தரப்பினர்களுக்கு தங்களது தரப்பை எடுத்துரைக்க போதிய வாய்ப்பு வழங்கி அவருக்கு சரியென தோன்றும் உத்தரவை அது சம்மந்தமாக பிறப்பிக்கலாம்.

வரம்புரையாக வரிவிதிப்பு முகமை சம்மந்தமாக மேல்முறையீடு அல்லது இதர வேறு நடைமுறைகள் மேற்படி உத்தரவு குறித்து மேல்முறையீட்டு முகமை முன்பு நிலுவையையிலோ அல்லது முடிக்கப்பட்டு இருக்கும் போதும் அல்லது உயர்நீதிமன்றம் அல்லது உச்சநீதிமன்றம், முன்பு நிலுவையிலோ அல்லது முடிக்கப்பட்டோ இருக்கும்போது எந்தவொரு உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது.

மேலும் வரம்புரையாக மேற்படி உத்தரவு வரி செலுத்துபவருக்கு அறிவிப்பு சார்பு செய்யப்பட்டதிலிருந்து 3 வருடங்கள் முடிந்த பிறகு சீராய்வு உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்க முடியாது. ஆனால் முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்த சட்டத்திருத்தம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது இதுபோன்ற வழக்கில் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவின்படியோ அல்லது உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றத்தால் சட்டத்தின் அடிப்படையில் விளம்புகை செய்யப்படும் போதும் சீராய்வு செய்து 3 வருடங்களுக்கு பிறகும் உத்தரவிடலாம்.

(2) ஒரு மாநில அரசு அரசிதழில் அறிவிப்பு செய்வதன்மூலம் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு விதி வழக்குகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு உதவி கலால் மற்றும் வரிவிதிப்பு ஆணையர் பதவிக்கு கீழ் இல்லாத எந்தவொரு அதிகாரிக்கும் உட்பிரிவு (1)-ல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆணையருக்கு உள்ள அதிகாரங்களை வழங்கலாம். அவ்வாறு எந்தவொரு அதிகாரிக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த அதிகாரி இந்த பிரிவின்படி பிறப்பிக்கும் எந்தவொரு உத்தரவும் உட்பிரிவு (1)-ன் படி ஆணையர் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல கருதப்படும்".

27. இந்த வழக்கின் முடிவிற்கு தொடர்புடைய வகைமுறைகளின்படி சீராய்வு அதிகாரி தன்னிச்சையாக சீராய்வு செய்யும் அதிகாரத்தை எந்தவொரு நடவடிக்கையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு உத்தரவின் சட்டத்தின் தன்மை அல்லது ஒழுக்க நியதி எதுவும் மாநில அரசின் நலனிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த கூடியது என்பது குறித்து அவர் திருப்தி அடையும் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தியிருக்க முடியும். இருந்தபோதிலும், முதல் வரம்புரை மேற்படி பிரச்சனை மேல்முறையீட்டு முகமைகள் மூலம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கும் போது மேற்படி தன்னிச்சையான அதிகாரத்தை பயன்படுத்த கட்டுப்பாட்டை விதிக்கிறது. இதனால் சீராய்வு அதிகாரி பிரிவு 34-ன் படியான அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் போது இன்றியமையாத கூறான திருப்தியுறுவது என்பதானது வரிவிதிப்பு முகமையால் எந்தவொரு நடவடிக்கையாலும் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவானது மாநில அரசின் நலனிற்கு எதிரானது, சட்டப்பூர்வமானது அல்லது ஒழுக்க நியதி குறித்து அவருக்கு முதல்நிலை நோக்கில் பாதிக்கும் தன்மையுடையது என்று தெரிய வருவதாக திருப்தியடைய வேண்டும். இருப்பினும், மேற்படி அதிகாரத்தை மேற்படி உத்தரவு குறித்து மேல்முறையீட்டு முகமையால் தீர்க்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது நிலுவையில் இருந்தாலோ பயன்படுத்த முடியாது. வாட்சட்டப்பிரிவு 2(பி) வரையறையின்படி தீர்ப்பாயம் என்பது மேல்முறையீட்டு முகமை என்ற அர்த்தத்திற்குள் உள்ளது என்பதை மறுக்க முடியாது.

28. இவைகள் தான் பிரிவு 34-ன் வரையறையாக இருப்பதால் அதில் இருந்ததைப் போலவே சீராய்வு முகமை எவ்வளவு தூரம் மேற்படி பிரிவிலிருந்து அதிகாரத்தை எடுத்து பயன்படுத்தியதை குறித்து அதனை நியாயப்படுத்தி உள்ளது என்பதை பார்க்கவேண்டும்.

29. மேற்படி குறையுற்ற சீராய்வு உத்தரவை சாதாரணமாக பரிசீலிக்கும் போது உணர முடிவது என்னவென்றால், சோனிக் எலக்ட்ரோசம் (மேலே சொன்ன தீர்ப்பு) தீர்ப்பின் முடிவை ஆதாரமாக கொண்டு மதிப்பீட்டு உத்தரவு சீராய்வு செய்யப்படவேண்டியது என்று திருப்தியுற்றுள்ளது. மேலும் சோனிக் எலக்ட்ரோசம் (மேலே கூறிய வழக்கு) வழக்கில் தீர்முடிவானது குஜராத் வணிக வரிச்சட்டம் 1969-யை (இதற்கு பிறகு சுருக்கமாக வணிக வரிச்சட்டம் என்று அழைக்கப்படும்) பரிசீலித்து

வழங்கியுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் ஏற்பட்ட வினா என்னவெனில், அந்த மேல்முறையீட்டாளர் தயாரித்திருந்த "ஜெட்மேட்" பதிவு எண்.129, அட்டவணை 2, பகுதி 7-க்குள் வந்துள்ளதா? என்பதே ஆகும். அந்த சமயத்தில் பதிவு 129 என்பது கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

வ.எண்.	சரக்கின் விபரம்	விற்பனை வரிவிகிதம்	கொள்முதல் வரி விகிதம்
129	கொசுவிரட்டி	ஒரு ரூபாய்க்கு 12 பைசா	12 பைசா

30. மேற்படி குறிப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பதிவு 129-யை கருத்திற்கொண்டு கொசுவிரட்டி சம்பந்தமாக அந்த மேல்முறையீட்டாளரின் வாதமான ஜெட்மேட் என்பது பூச்சிக்கொல்லிகளின் ஒரு தொகுதியாக இருப்பதால் அது பதிவு 129-ன் வரையறைக்குள் வரமுடியாது என்ற வாதத்தை இந்நீதிமன்றம் நிராகரித்து உள்ளது. மேலும் அந்த மேல்முறையீட்டாளர் தயாரித்த பொருளான ஜெட்மேட் என்ற வணிக முறைப்படி கொசுவிரட்டி மேட் என்றே அறியப்பட்டிருந்த போதிலும், அது கொசுவை கொல்லும் தன்மையுடையது கூட ஆகும் என்று இந்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்படி தீர்வுக்கான காரணங்களை வழங்கி ஜெட்மேட் என்பது பூச்சிக்கொல்லி அல்ல அது விற்பனை வரிச்சட்டம் பதிவு எண். 98-ன்படி பகுதி வரிவிலக்கை பெற உரிமையில்லை என்று இந்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

31. ஆகவே, கொசுவிரட்டி குறித்து குறிப்பிட்ட பதிவு இருந்ததால், இந்த நீதிமன்றம் ஜெட்மேட் என்பது பதிவு 129-ன் வரையறைக்குள் வரும் என்று இந்நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது தெளிவாகிறது.

32. தீர்ப்பாணையம் தன்னுடைய 21.11.2001-ஆம் தேதியிட்ட உத்தரவில் வாட் சட்டத்தில் அது சம்பந்தமான பதிவு எதும் இல்லை என்று தீர்மானித்து அதனடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முடிவு பரிசீலித்தும் மற்றும் இதர முடிவுகளை கருத்திற்கொண்டும் தீர்ப்பாணையம் கொசுவிரட்டியில் 4% "அல்த்திரைன்"

என்ற பூச்சிக்கொல்லி உள்ளதால், அது தள்ளுபடி வரிவிகிதத்தை செலுத்தத்தக்கது என்று தீர்மானித்துள்ளது.

33. இந்த மேல்முறையீட்டை தீர்மானம் செய்யும்போது நாங்கள் சீராய்வு முகமையின் ஆள்வரை குறித்த பிரச்சனையில், 21.11.2001-ஆம் தேதியிட்ட தீர்ப்பாணையத்தின் உத்தரவு எதிர்க்கப்படவில்லை என்பதை மட்டுமே முதலில் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொண்டோம் மற்றும் தீர்ப்பாணையின் உத்தரவு அல்லது சீராய்வு முகமையின் உத்தரவில் உள்ள தகுதியைப் பற்றி நாங்கள் முதலில் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் மேற்படி மதிப்பீட்டு முகமையின் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ள மேலே சொன்ன தீர்ப்பாயத்தின் முடிவு இறுதியடைந்து விட்டது என்பதற்கு முறைத்து பார்ப்பது மட்டுமே பதிலாக உள்ளது. ஒரு முறை ஒரு பிரச்சனை இறுதியாக முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டால், அந்த முடிவு அரசை கட்டுப்படுத்தும். மேற்படி உத்தரவு சீராய்வு முகமையையும் கட்டுப்படுத்தும். மேற்படி தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை சீராய்வு முகமை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் மேற்படி முகமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு தங்களைக் கட்டுப்படுத்தாது என்றோ அல்லது அந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றோ நம்புவதற்கு எந்தவொரு ஆதாரங்களும் இருப்பதாக கூற முடியாது. அதற்கு மேற்படி பிரிவில் உள்ள முதல் வரைமுறை செயல்பாட்டிற்கு வந்து சீராய்வு முகமையில் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு தடையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

34. எங்களுடைய பார்வையின்படி, சீராய்வு முகமை தன்னிச்சையாக மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் உத்தரவை சீராய்வு செய்யும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் போது, தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு இரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது அதன் செயல்பாடு தகுதியான நீதிமன்றத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலோ தங்களது அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதை நியாயப்படுத்தலாம். தீர்ப்பாயத்தின் தயாரிப்புகளை வகைப்படுத்துதல் / வரி பொறுப்புகள் குறித்த கட்டமைப்பு பற்றிய தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு எதுவரை எதிர்க்கப்படவில்லையோ, அதுவரை அந்த உத்தரவு நிலைத்திருக்கும். அது தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும். மேற்படி கட்டமைப்பு நிலைத்திருக்கும்போது, சீராய்வு முகமை

உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதால் சீராய்வு முகமைக்கு தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை எவ்வித தயக்கமுமின்றி பின்பற்றுவதை தவிர வேறு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. உயர் அதிகாரிகள் பிறப்பித்த உத்தரவை கடைபிடிக்கும் ஒழுக்கம் இல்லாத வரையில், அது வரி செலுத்துபவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் தொல்லைக்கும் அப்பாற்பட்டு வரிசட்டங்களில் நிர்வாக ரீதியாக பெறும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். காம் லட்சுமி நிதி நிறுவனம் லிட் (மேலே கூறிய வழக்கு) வழக்கில் தெரிவிக்கப்பட்டதை நாங்கள் இங்கு பகிர்கிறோம்.

35. இந்த மேல்முறையீட்டின் கேட்கையின் போது, திரு.சங்கவாணிதம் மதிப்பீட்டு முகமையால் கருத்திற்கொள்ளப்பட்ட தீர்ப்பாயத்தின் 21.11.2001-ஆம் தேதியிட்ட உத்தரவிற்கு எதிராக வேறு ஏதேனும் தகுதி வாய்ந்த தீர்ப்பாயம் அல்லது உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு உள்ளதா? என்று கேட்டோம். அவர் உண்மையாகவே இல்லை என்று பதில் அளித்தார். அவ்வாறு திரு.சங்கவான் உத்தரவு உள்ளது அது எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியது என்று எங்களது கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல முடிந்திருந்தால், தீர்ப்பாயம் முடிவு செய்த பிரச்சனை விவாதத்திற்குரியது என்று மீண்டும் திறந்திருக்க முடியும் மற்றும் சீராய்வு முகமை பிறப்பித்த இறுதி உத்தரவுகளில் தலையிட்டிருக்க முடியாது. மேலும், மேல்முறையீட்டாளர் வாட்சட்டத்தின் படியான மேல்முறையீட்டு பரிகாரத்தையும் தேடும்படியான நிலை ஏற்பட்டிருக்கும்.

36. இங்கு திரு. லக்ஷ்மிகுமரனின் வாதமான பிரிவு 34-ன் கீழான தன்னிச்சையான சீராய்வு செய்யும் அதிகாரமானது ஏதேனும் ஒரு உத்தரவு சட்ட முரணானது மற்றும் முறைகேடானது என்று இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே மேற்படி அதிகாரித்தை பயன்படுத்தி இருக்க முடியும் என்ற வாதத்தில் அர்த்தம் உள்ளது.

37. ஒரு முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் படைத்த நபர் தனது முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை சரியாக பயன்படுத்தும் நடைமுறை பற்றிய சட்டத்தையோ அல்லது எந்த சட்டம் அமலில் இருந்து மற்றும் தரப்பினர்களை கட்டுப்படுத்த கூடியதாக இருந்தும் கூட அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்த தவறி இருந்தும், சட்ட மீறலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த முடிவைப் பற்றி கேள்வி கேட்கலாம். மற்றொரு புறம்,

பிரிவு 34 எந்த நோக்கில் உள்ளது என்பதை கருத்திற்கொண்டும், விதிவிலக்காக தீர்மானம் செய்யும்போது எந்தவொரு நடவடிக்கையின் முடிவும் உரிமையில்லாததின் அடிப்படையிலும், அல்லது அந்த நடவடிக்கையில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவு அத்தியாவசியமான நடைமுறை பற்றிய குறைபாடு தொடர்புடையதாகவும் இருக்க வேண்டும். குற்றம்சாட்டும் தகுதியில் உள்ள நபர், முடிவு எடுத்த நபர் தனது முடிவு எடுக்கும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் போது அதற்கு முன்பு நிலையான நடைமுறைகளை கடைபிடிக்கத்த தவறிவிட்டார் என்பதை காட்ட கடமைப்பட்டவராவார். கூடுதலாக, ஒரு உத்தரவு முறைகேடானது என்ற அடிப்படையில் குற்றம் சாட்டும்போது, பொருத்தமான சட்டம் பற்றிய அதிகப்படியான விபரங்கள் உடன் கூடுதலாக சங்கதிகளையும் மேற்படி நடவடிக்கையின்போது காட்டப்படவேண்டும். ஆனால், இந்த முடிவு ஆச்சரியமாக வேறு வழியில் சென்றுள்ளது. அதில் சீராய்வு செய்ய காரணமான உத்தரவை பிறப்பித்த நபரின் தொடர் செயல்பாடு ஒழுக்க கேடானது என்று சந்தேகப்பட காரணம் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

38. மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் முன்பு இருந்த நடவடிக்கை அல்லது அவர் பிறப்பித்த உத்தரவு எந்தவித சட்டமுரணோ அல்லது (நடைமுறை/ஒழுக்கம்) முறையற்றதாக இருந்தது என்பதற்கு நியாயப்படுத்த எந்தவொரு ஆவணங்களும் இல்லை மற்றும் மேலே குறிப்பிட்டப்படி, மதிப்பீட்டு அதிகாரி தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட்டவர் மற்றும் அதைப் பின்பற்றுவதைத் தவிர அவருக்கு வேறு வழி இல்லை. மேற்படி தீர்ப்பாயத்தின் முடிவு சீராய்வு அதிகாரியை கூட கட்டுப்படுத்தியிருக்கும். மேற்படி சூழ்நிலைகளில், மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் உத்தரவு சட்ட முரணானது மற்றும் முறையற்ற தன்மையுடையது என்று அடையாளப்படுத்தியுள்ளது எங்களுடைய பார்வையில் நியாயமற்றது மட்டுமல்ல, பகுதி நீதிமுறை அதிகார அமைப்பு தன்னிச்சையான சீராய்வு செய்யும் அதிகாரத்தை முறைப்படுத்தி பயன்படுத்துவது பற்றிய நியதிகள் பற்றி போதிய புரிந்துணர்வு இல்லை என்பதை நிரூபிக்கிறது. மேலும் மேற்படி தீர்ப்பாயம் / நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை மீறி "நீதியியல் ஒழுக்கம்" என்ற நியதியை மீறிய குற்றச்சாட்டையும் எதிர் கொண்டுள்ளது. சீராய்வு அதிகாரி பிறப்பித்த மேற்படி உத்தரவு தான் அப்பட்டமான சட்ட

முரணில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, மதிப்பீட்டு அதிகாரியின் உத்தரவு அல்ல என்ற கருத்தில் நாங்கள் உடன்படுகிறோம்.

39. மேற்படி மேற்சொன்ன காரணங்களின் அடிப்படையில் 02.03.2009-ஆம் தேதியன்று மதிப்பீட்டு வருடம் 2003 - 2004 மற்றும் 2004 - 2005 குறித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட இறுதி சீராய்வு உத்தரவு செல்லத்தக்கது அல்ல என்ற உத்தரவை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி எதுவும் இல்லை. அதன்படியே உத்தரவிடப்படுகிறது.

40. 18.01.2010-ஆம் தேதியிட்ட இடைக்கால உத்தரவு முழுமையாகிவிட்டது.

41. மேற்படி மேல்முறையீடு அனுமதித்து உத்தரவிடப்படுகிறது. இருந்தபோதிலும், தரப்பினர்கள் அவரவர் செலவுத்தொகையை அவரவரே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படுகிறது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். "